P U T U S A N

Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Diana Yamerta Als Di Binti Rizal**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/3 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kayu Manis Cluster Nusa Indah Blok A-11 Rt 05/ Rw 02 Kel.Tampan Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Diana Yamerta als Di Binti Rizal ditangkap sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa Diana Yamerta als Di Binti Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dalam perkara ini dampingi oleh Sdr. Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., M.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Dicky Rangga Suweno, S.H., Nurdin Chandra Sakti Nasution, S,H., Masrul Arifin, S.H., Triatno Manalu, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Warto, S.H., Qhoinul M., S.H. dan Alan Kusuma, S.H. , Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN SIAK yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 899/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menjatuhkan pidana terhadap DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 3 (Tiga) bulan pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   - 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   - 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   - 1 (satu) lembar tisu.
   - 1 (satu) lembar plastic klip bening.
   - 1 (satu) helai dress kemeja warna merah.
   - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna Pink.
   - 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

   DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya:

Priamair:

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum terdakwa Diana Yamarta;
2. Menyatakan terdakwa Diana Yamarta memenuhi secara sah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada terdakwa Diana Yamarta;
4. Membebankan biaya perkar ini kepada negara;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya: terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan mohon putusan yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan/permohonan terdakwa/Penasihat Hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 wib yang atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura – pura menjadi pembeli (*Under cover buy*) dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran (*Under Cover Buy*) dengan nama EGI di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran (*Under Cover Buy*) dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 260/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Labortories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laborotorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet warna pink merk Ferrari positif mengandung Fluofenil /Piperazin yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 183 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No.30 tahun 2023

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Pil ekstasi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 22.30 wib yang atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* , perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura – pura menjadi pembeli (*Under cover buy*) dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran (*Under Cover Buy*) dengan nama EGI di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL yang saat itu sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan penyamaran (*Under Cover Buy*) dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 260/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Labortories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laborotorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan contoh barang bukti narkotika jenis pil ekstasi yang disita dari penguasaan terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar didalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet warna pink merk Ferrari positif mengandung Fluofenil /Piperazin yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 183 lampiran peraturan menteri kesehatan RI No.30 tahun 2023 tentang Perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis pil ekstasi* tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Saputra, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut **:**
   - Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura-pura menjadi pembeli dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran dengan nama EGI di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;
   - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
   - Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya'
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Khairil Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah anggota Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura – pura menjadi pembeli dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran dengan nama EGI di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;
   - Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
   - Bahwa sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL yang saat itu sedang melakukan penyamaran dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut;
   - Bahwa kemudian datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan – rekan lainnya yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Diana Yamerta Als Di Binti Rizal, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib bertempat di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru, terdakwa telah ditangkap oleh petugas satnorkaba Polres Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
2. 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
3. 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
4. 1 (satu) lembar tisu.
5. 1 (satu) lembar plastic klip bening.
6. 1 (satu) helai dress kemeja warna merah.
7. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna Pink.
8. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

260/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 1351/2024/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1352/2024/NNF;
3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 1353/2024/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Diana Yamerta Als Dia Binti Rizal;;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti dengan nomor: 1351/2024/NNF berupa tablet warna coklat, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**
2. Barang bukti dengan nomor: 1352/2024/NNF berupa tablet warna pink, tersebut diatas adalah benar **mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Barang bukti dengan nomor: 1353/2024/NNF berupa tablet warna hijau, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**

Keterangan:

MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1-(p-Fluorofenil) piperazin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 1350/2024/NNF, No. 1351/2024/NNF, No. 1352/2024/NNF, habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib bertempat di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl. Jendral ahmad yani kota pekanbaru, terdakwa Diana Yamerta Als Di Binti Rizal telah ditangkap oleh petugas satnorkaba Polres Pekanbaru dikarenkana diduga telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL dengan nama samaran EGI di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut, lalui terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika dengan nama **DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL** dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC PASAR KODIM Nomor : 260/BB/IV/10267/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
  - 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 1351/2024/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1352/2024/NNF;
3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 1353/2024/NNF;

Barang bukti disita dari tersangka an. Diana Yamerta Als Dia Binti Rizal;;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

4. Barang bukti dengan nomor: 1351/2024/NNF berupa tablet warna coklat, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**
5. Barang bukti dengan nomor: 1352/2024/NNF berupa tablet warna pink, tersebut diatas adalah benar **mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin**;
6. Barang bukti dengan nomor: 1353/2024/NNF berupa tablet warna hijau, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**

Keterangan:

MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1-(p-Fluorofenil) piperazin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 1350/2024/NNF, No. 1351/2024/NNF, No. 1352/2024/NNF, habis dalam pemeriksaan;

- Bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gologan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa Diana Yamerta Als Di Binti Rizal, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ekstasi dan terhadap narkotika golongan I sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I“, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib bertempat di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl. Jendral ahmad yani kota pekanbaru, terdakwa Diana Yamerta Als Di Binti Rizal telah ditangkap oleh petugas satnorkaba Polres Pekanbaru dikarenkana melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura-pura dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL di ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D'poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut, lalui terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D'poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D'poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 1351/2024/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1352/2024/NNF;
3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 1353/2024/NNF;

   Barang bukti disita dari tersangka an. Diana Yamerta Als Dia Binti Rizal;;

   Kesimpulan:

   Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

   1. Barang bukti dengan nomor: 1351/2024/NNF berupa tablet warna coklat, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**
   2. Barang bukti dengan nomor: 1352/2024/NNF berupa tablet warna pink, tersebut diatas adalah benar **mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin**;
   3. Barang bukti dengan nomor: 1353/2024/NNF berupa tablet warna hijau, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**

   Keterangan:

   MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

   1-(p-Fluorofenil) piperazin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 1350/2024/NNF, No. 1351/2024/NNF, No. 1352/2024/NNF, habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa tidaklah dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gologan I", dikarenakan pada saat penangkapan terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gologan I tidaklah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Subsideritas Pertama Primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur pertama dan kedua dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah sama dengan unsur pertama dan kedua dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah dibuktikan dalam pertimbangan diatas dan dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruh pertimbangan dalam unsur pertama dan kedua Dakwaan Primair tersebut maka Majelis menyatakan bahwa unsur pertama dan kedua dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman":

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud "***memiliki***" adalah **1.**mempunyai; **2.**mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan pengertian "***menyimpan***" adalah **1**.menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; **2**. menabung (uang); **3**. memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; **4**.mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya); **5**.mengandung; ada sesuatu di dalamnya, pengertian dari "***menguasai***" adalah **1.**berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); **2.** mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; **3**.mengurus*;* **4**. menahan; mengendalikan; **5**.mampu sekali dalam bidang ilmu; sedangkan pengertian dari "***menyediakan***" adalah **1**.menyiapkan; mempersiapkan: **2**.mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk;**3**.mencadangkan;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib bertempat di room 311 D’poin lounge & KTV yang berada di Jl. Jendral ahmad yani kota pekanbaru, terdakwa Diana Yamerta Als Di Binti Rizal telah ditangkap oleh petugas satnorkaba Polres Pekanbaru dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika;

Bahwa terdakwa ditangkap terkait dengan kepemilikan narkotika jenis ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari saksi KHAIRIL yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru menghubungi terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL via chat melalui aplikasi me chat pada hari rabu tanggal 17 April 2024 sekra pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi KHAIRIL berpura-pura dengan nama samaran EGI dan memesan kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) butir pil ekstasi kemudian terdakwa hanya bisa menyanggupi 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp.1.000.000,00 (satu) juta rupiah dan terdakwa berjanji akan bertemu dengan saksi KHAIRIL di ke room 311 D’poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL menuju ke room 311 D’poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dan sekira pukul 21.30 wib terdakwa DIANA YAMERTA Als DI Binti RIZAL tiba di room 311 D’poin lounge & KTV yang berada di Jl, jendral ahmad yani kota pekanbaru tersebut, lalui terdakwa menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang terdakwa bawa tersebut kepada saksi KHAIRIL dan saat itu terdakwa meletakkan 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut di selipan kursi room 311 D’poin lounge & KTV tersebut dan saat itu datanglah saksi UNTARI bersama-sama dengan saksi ANGGA SAPUTRA beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota sat narkoba polresta pekanbaru melakukan penangkapan terhadap dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi yang saat itu berada di selipan kursi room kamar 311 D’poin lounge & KTV tersebut yang mana terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari rekan terdakwa yang berada di aplikasi me chat yang tidak terdakwa ketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nama aslinya selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:0896/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan Endang Prihartini, selaku pemeriksa, yang diketahui oleh Erik Rezakola, ST., MT., M.Eng., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan setelah dilakukan pemeriksaan disampaikan dengan hasil sebagai berikut: Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna coklat dengan berat netto 0,40 gram diberi nomor barang bukti 1351/2024/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna pink dengan berat netto 0,20 gram diberi nomor barang bukti 1352/2024/NNF;
3. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,26 gram diberi nomor barang bukti 1353/2024/NNF;

   Barang bukti disita dari tersangka an. Diana Yamerta Als Dia Binti Rizal;;

   Kesimpulan:

   Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

   1. Barang bukti dengan nomor: 1351/2024/NNF berupa tablet warna coklat, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**
   2. Barang bukti dengan nomor: 1352/2024/NNF berupa tablet warna pink, tersebut diatas adalah benar **mengandung 1-(p-Fluorofenil) piperazin**;
   3. Barang bukti dengan nomor: 1353/2024/NNF berupa tablet warna hijau, tersebut diatas adalah benar **mengandung MDMA;**

   Keterangan:

   MDMA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

   1-(p-Fluorofenil) piperazin, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 183 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sisa barang bukti berupa:

- Barang bukti No. 1350/2024/NNF, No. 1351/2024/NNF, No. 1352/2024/NNF, habis dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
2. 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
3. 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
4. 1 (satu) lembar tisu.
5. 1 (satu) lembar plastic klip bening.
6. 1 (satu) helai dress kemeja warna merah.

Dikarenakan merupakan bagian dari tindak pidana Narkotika dan supaya tidak ada penyalahgunaan barang bukti tersebut oleh pihak lain dikemudian hari dan memudahkan Penuntut Umum dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna Pink.
8. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Dikarenakan merupakan milik dari terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Repubklik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Diana Yamerta Als Di Binti Rizal**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Diana Yamerta Als Di Binti Rizal**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"**Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) butir narkotika jenis chanel warna cokelat dengan berat bersih 0,40 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   b. 1 (satu) butir narkotika jenis Ferrari warna pink dengan berat bersih 0,20 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   c. 1 (satu) butir narkotika jenis Diamon warna hijau dengan berat bersih 0,26 gram untuk bahan uji ke laboratories forensic polda riau
   d. 1 (satu) lembar tisu.
   e. 1 (satu) lembar plastic klip bening.
   f. 1 (satu) helai dress kemeja warna merah.

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   g. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 13 warna Pink;
   h. 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna biru;

   Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami, Indra Lesmana Karim, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H. , Zefri Mayeldo Harahap, S.H.., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H. Indra Lesmana Karim, S.H

Zefri Mayeldo Harahap, S.H.., M.H.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)